

Statuto

Art. 1 - Denominazione sociale.

Allegato "D"
Volume n. 2.672

1.1 È costituita una società per azioni denominata
"DR7 SPA".

Art. 2 - Oggetto sociale.

La società, fatto specifico ed espresso divieto di ogni e qualsiasi attività riservata agli iscritti in albi e ordini professionali, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- vendita e noleggio con o senza conducente, in qualunque forma, anche online, di mezzi di trasporto di ogni genere e tipo, quali a titolo esemplificativo, automobili e motocicli, veicoli leggeri (monopattini, biciclette), autocarri (compresi veicoli agricoli), autoveicoli pesanti, mezzi nautici sia a motore che a vela che a remi, di qualunque dimensione;
- iniziative economiche correlate all'attività del turismo quali attività di ristorazione in genere e, quindi, la somministrazione al pubblico e il commercio di alimenti e di bevande, anche alcoliche di qualunque gradazione; l'esercizio e la gestione in proprio e per conto di terzi di ristoranti, pizzerie, anche da asporto, fast food, paninoteche, servizi di ristorazione in self service, trattorie, friggitorie, mense, tavole calde, rosticcerie, ga-

stronomie, birrerie con cucina, bar, snack bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, enoteche e di altri locali, il tutto ove possibile anche a mezzo distributori automatici;

- la fornitura di pasti preparati per alberghi, campeggi, complessi residenziali, mense aziendali e universitarie, matrimoni, banchetti etc.; la gestione per conto proprio e di terzi di mense aziendali, scolastiche, per ospedali e per istituti sociali, di punti di ristoro e attività collegate;

- la gestione di bed and breakfast;

- la compravendita, l'affitto, la locazione, la gestione per conto proprio e/ di terzi, la costruzione, riparazione, manutenzione, locazione, permuta di fabbricati per civili abitazioni, uffici, negozi, magazzini, parcheggi, di stabilimenti industriali, di alberghi e di qualsiasi altro tipo di fabbricato, ivi compresi i complessi immobiliari, nessuno escluso od eccettuato; la promozione di iniziative edili in genere, compresa la compravendita e lottizzazione di aree fabbricabili e non fabbricabili.

La società potrà compiere le predette attività in proprio e per conto di altre società, imprese ed enti pubblici e privati e potrà partecipare a bandi di concorso, gare d'appalto e licitazioni indette da

amministrazioni pubbliche e private, con le quali potrà stipulare convenzioni e sottoscrivere accreditamenti, nel caso in cui per lo svolgimento di alcune delle attività sociali dovesse essere richiesta l'iscrizione in particolari albi o ordini professionali, la società dovrà operare avvalendosi delle prestazioni di soggetti iscritti in tali albi o ordini professionali con i quali dovrà stipulare i relativi contratti di prestazione professionale o di lavoro subordinato.

La società potrà avvalersi all'occorrenza delle leggi agevolative e creditizie del settore e potrà accedere alle provvidenze previste dalle leggi di incentivazione dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione, in particolar modo quelle previste dalle leggi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

La Società può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie. Può infine assumere interessenze e partecipazioni in altre Società ed enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. La società potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Sede della società.

3.1 La società ha sede nel Comune di **Cagliari**.

Potranno, inoltre, essere istituite, modificate e sopresse, filiali, succursali, sedi secondarie e depositi in tutto il territorio nazionale ed estero.

Art. 4 - Domicilio dei soci.

4.1 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società o tra di loro, è quello indicato nel Libro Soci. I soci, qualora in possesso e se richiesto, devono comunicare alla società il proprio numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica da iscrivere a cura della società stessa nel Libro Soci.

4.2 È onere del socio comunicare alla società il cambiamento del domicilio, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica.

Art. 5 - Durata della società.

5.1 La durata della società è fissata al **31 dicembre 2100**; essa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

Art. 6 - Capitale sociale e conferimenti.

Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) **ed è diviso in numero 100.000** (centomila) **azioni del valore nominale di euro 10,00** (dieci virgola zero zero) **ciascuna**.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Art. 7 - Aumento del capitale sociale.

7.1 Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) a seguito di deliberazione assunta dall'assemblea dei soci.

7.2 La delibera dei soci di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

7.3 In caso di delibera assembleare di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (diritto di opzione). I soci possono prevedere nella delibera assembleare di aumento del capitale sociale che l'aumento stesso sia attuato anche mediante offerta a terzi di azioni di nuova emissione. In tal caso, i soci che non hanno consentito alla decisione hanno il diritto di recesso da esercitarsi ai sensi del successivo art. 21. Nella delibera assembleare di aumento del capitale sociale deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci; tale termine non può mai essere in-

feriore a trenta giorni dalla data di deposito dell'offerta di opzione presso il Registro delle imprese.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione compete anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, godono di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni rimaste non optate.

Se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, è possibile collocare la parte non sottoscritta presso terzi a meno che la delibera assembleare lo escluda.

7.4 A liberazione dell'aumento a pagamento del capitale sociale possono essere conferiti denaro, beni materiali e immateriali, aziende e crediti.

La delibera assembleare di aumento del capitale sociale deve stabilire le modalità del conferimento; in assenza di indicazioni in merito il conferimento deve farsi in denaro.

7.5 In caso di aumento del capitale sociale a titolo gratuito la partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Art. 8 - Riduzione del capitale sociale.

8.1 Il capitale sociale può e deve essere ridotto nei casi e secondo le modalità di legge tramite delibera dell'assemblea dei soci da assumere con la maggioranza prevista dall'art. 14 (quattordici).

Art. 9 - Finanziamenti dei soci.

9.1 Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti delle leggi vigenti i soci possono effettuare, in proporzione alle partecipazioni, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, che non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico in base alla normativa bancaria e creditizia.

9.2 Le somme versate dai soci in conto capitale possono essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite o possono essere trasferite a diretto aumento del capitale sociale.

Art. 10 - Azioni e diritti sociali.

10.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni; ciascuna azione ha valore nominale pari a euro 10,00 (dieci virgola zero zero).

10.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 11 - Contitolarità, pegno, usufrutto e seque-

stro di azioni.

11.1 In caso di contitolarità di un'azione, i diritti dei contitolari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi degli artt. 1105 e 1106 del cod. civ..

11.2 Nell'ipotesi di pegno, usufrutto o sequestro di azioni trova applicazione l'art. 2352 del cod. civ..

Art. 12 - Trasferimento delle azioni per atto tra vivi.

12.1 Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi. Per trasferimento si intende la vendita, la permuta, la donazione ed in genere ogni altro negozio che dia luogo al trasferimento oneroso o gratuito della partecipazione sociale.

12.2 Ciascun socio può trasferire le proprie azioni a terzi, anche estranei alla società; in caso di trasferimento per atto tra vivi, il socio che intende cedere la propria partecipazione ha l'obbligo di trasferirla agli altri soci i quali, a parità di condizioni con un non socio, hanno diritto di prelazione sull'acquisto. Per l'esercizio del diritto di prelazione si adottano le seguenti modalità:

a) il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta tramite lettera raccomandata con av-

viso di ricevimento all'organo amministrativo presso la sede della società; l'offerta deve includere i dati del socio che intende cedere la partecipazione, le condizioni della cessione ed in particolare la percentuale di partecipazione oggetto di cessione, il prezzo, le condizioni di pagamento ed ogni altra indicazione ritenuta utile e opportuna;

b) l'organo amministrativo, entro i successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata comunica tramite raccomandata A.R. l'offerta agli altri soci, ciascuno presso l'indirizzo riportato nel Libro Soci;

c) il socio interessato all'acquisto deve, entro i successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata a lui inviata dall'organo amministrativo far pervenire all'organo amministrativo stesso presso la sede della società la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R.;

d) l'organo amministrativo comunica al socio offerente, presso l'indirizzo riportato nel Libro Soci, tramite lettera raccomandata A.R., nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione

dei soci accettanti e della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta;

e) se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, la partecipazione offerta spetta a questi in misura proporzionale alle partecipazioni già possedute da ciascuno di loro;

f) in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di qualcuno degli aventi diritto, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto di quei soci che invece intendono avvalersene;

g) il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione che fosse offerta;

h) nel caso in cui nessuno dei soci provveda ad esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di trasferire a terzi diversi dai soci la partecipazione offerta in vendita entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

i) il diritto di prelazione è esercitato per il prezzo indicato dall'offerente.

Art. 13 - Trasferimento delle partecipazioni per causa di morte.

13.1 Le azioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Art. 14 - Assemblea degli azionisti.

14.1 L'assemblea degli azionisti delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

14.2 L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale purché in Italia.

14.3 L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo (o da uno dei suoi componenti) con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso va trasmesso agli azionisti almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea tramite lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica.

In caso di convocazione tramite fax o posta elettronica, l'avviso va spedito al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica del socio da questi espressamente comunicato alla società e che risulta dal Libro Soci. In ogni caso, il mezzo utilizzato per trasmettere ai soci l'avviso di convocazione dell'assemblea deve garantire la prova

dell'avvenuto ricevimento da parte del socio destinatario almeno otto giorni prima dell'assemblea.

14.4 Nell'avviso di prima convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nell'adunanza di prima convocazione l'assemblea non risulti validamente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

È possibile procedere ad ulteriori convocazioni dell'assemblea in numero massimo di 2 (due); in tal caso trovano applicazione le disposizioni previste ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2369 cod. civ. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

14.5 L'assemblea si considera regolarmente costituita, anche se non convocata in base alle regole sopra indicate, quando ad essa partecipano l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo che non hanno partecipato personalmente all'assemblea dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta a cura dell'organo amministrativo, da

conservarsi in copia presso la società, delle deliberazioni assunte nell'assemblea stessa.

14.6 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico (oppure dal Presidente del Consiglio di amministrazione) ovvero dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti in caso di assenza o di impedimento di questi.

L'assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario che può essere scelto anche tra i non soci.

Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della medesima, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni.

14.7 Possono intervenire in assemblea i soci che hanno diritto di voto.

14.8 Non possono intervenire all'assemblea i soci morosi e i soci titolari di azioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

14.9 L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video. A tal fine è necessario che vengano sod-

disfatti i seguenti requisiti:

a) nell'avviso di convocazione dell'assemblea (esclusa quella totalitaria) devono essere indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente dell'assemblea e il segretario;

b) il Presidente dell'assemblea e il segretario siano presenti nello stesso luogo;

c) il Presidente dell'assemblea sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

d) devono essere rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti;

e) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi assembleari da verbalizzare;

f) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale dell'assemblea.

14.10 Il socio con diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare tramite delega

scritta da un altro socio o da terzi. La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. La delega deve essere conservata agli atti della società e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La delega che viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

In ogni caso, la delega non può essere rilasciata ai membri

dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti della società né alle società da essa stessa controllate né ai componenti dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo o ai dipendenti di queste.

14.11 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Delibera a maggioranza assoluta.

14.12 L'assemblea ordinaria in seconda ed ulteriore convocazione delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

In caso di approvazione del bilancio o di nomina e revoca delle cariche sociali, l'assemblea in seconda ed ulteriore convocazione delibera qualunque sia la

parte di capitale rappresentata.

14.13 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Per le deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato della società, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni previste dall'art. 2351, 2° co., cod. civ., è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

14.14 L'assemblea straordinaria in seconda ed ulteriore convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Per le deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato della società, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni previste

dall'art. 2351, 2° co., cod. civ., è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

14.15 In presenza di diverse categorie di azioni o di strumenti finanziari muniti di diritti amministrativi, compreso quello di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'assemblea speciale di appartenenza. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci che pregiudicano i diritti della categoria di azioni o degli strumenti finanziari devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Gli amministratori e i sindaci possono partecipare alle assemblee speciali ma non hanno diritto di voto. L'assemblea speciale nomina un rappresentante comune.

Per forma e maggioranze si applicano alle assemblee speciali le disposizioni previste dalla legge e dallo statuto per le assemblee straordinarie. Per gli altri profili si adottano le disposizioni contemplate dal presente statuto.

14.16 I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale rappresentato in assemblea possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere suf-

ficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

14.17 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alle sue azioni. Il voto deve essere palese. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

È ammesso il voto per corrispondenza. In tal caso è necessario che l'avviso di convocazione dell'assemblea contenga tutte le notizie atte a consentire al socio l'emissione di un voto informato.

14.18 Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio se richiesto dalla legge. Nel verbale vanno indicati: la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; il verbale deve rendere possibile, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale inoltre vanno riassunte, su domanda dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto e trascritto nel Libro delle assemblee entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della delibera.

Art. 15 - Annullabilità delle delibere assembleari.

15.1 Le delibere assembleari assunte in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

15.2 Le delibere che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo o dello statuto sono impugnabili da parte dei soci assenti, dissenzienti o astenuti nonché dagli amministratori e dai sindaci.

15.3 L'impugnazione può essere proposta dai soci assenti, dissenzienti o astenuti quando possiedono tante azioni aventi diritto al voto, con riferimento alla deliberazione assembleare impugnabile, che rappresentino, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Art. 16 - Obbligazioni.

16.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili con l'osservanza delle norme di legge.

16.2 L'emissione delle obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo.

Art. 17 - Strumenti finanziari.

17.1 Con delibera dell'assemblea straordinaria, la società può emettere strumenti finanziari a seguito di apporto

da parte dei soci o di terzi. L'apporto può consistere anche in prestazione di opere o servizi.

Art. 18 - Amministrazione della società.

18.1 La società è amministrata da un Amministratore unico o da

un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri.

18.2 Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ..

18.3 L'Amministratore unico (oppure Il Presidente del Consiglio di amministrazione) ha la firma e rappresentanza legale della società.

18.4 Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ..

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

18.5 Gli amministratori sono nominati dall'assemblea dei soci, durano in carica per non più di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. È ammessa la rieleggi-

bilità.

La cessazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

18.6 Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, questo nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, può sempre impartire direttive all'organo delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

18.7 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così

nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

18.8 Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti i consiglieri di amministrazione, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore unico o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale; tale Collegio può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

18.9 All'organo amministrativo è attribuita in via esclusiva a gestione della società; a tal fine l'organo amministrativo può compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

18.10 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, è attribuito un compenso per ciascun esercizio determinato dai soci con delibera assembleare.

Nel rispetto delle leggi vigenti, il compenso può anche essere determinato secondo forme diverse da quelle in denaro; comunque può essere costituito in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto a sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

Se la società è amministrata da un Consiglio di am-

amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolare cariche è determinata dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio sindacale.

L'assemblea dei soci può anche fissare con delibera assembleare un ammontare complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche. Ha inoltre la facoltà di attribuire all'organo amministrativo il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato da realizzare mediante accantonamenti in ogni esercizio di durata della carica ed anche mediante polizza assicurativa che copra i rischi di natura civile e penale derivanti dal mandato ricevuto.

Il costo relativo è posto a carico della società.

18.11 Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, per la validità delle decisioni di tale organo è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

18.12 Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

18.13 In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione, se il Consiglio di amministrazione è costituito da più di

due componenti. In caso di astensione da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione e di parità di voto, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.14 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente dello stesso mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata ovvero tramite fax o posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni liberi prima dell'adunanza. In caso di urgenza, è possibile inviare l'avviso tramite fax o posta elettronica o telegramma almeno un giorno libero prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di utilizzo del fax o della posta elettronica la trasmissione dell'avviso agli amministratori deve essere eseguita al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dagli amministratori stessi alla società e che risulta riportato con apposita annotazione nel Libro del Consiglio di amministrazione.

Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione provvedere affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

La riunione del Consiglio di amministrazione può tenersi presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale ovvero, in caso di convocazione formale nell'ipotesi di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci se nominati, sempre che nessuno di loro si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi in video/audio conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) nell'avviso di convocazione dell'adunanza siano indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente della riunione e il segretario;

b) il Presidente della riunione e il segretario che procederà alla verbalizzazione siano presenti nello stesso luogo;

c) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli inter-

venuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

d) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare;

e) gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.

18.15 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; tale verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto in ogni caso entro i successivi 30 (trenta) giorni nel Libro del Consiglio di amministrazione.

Qualora si tratti di decisioni dell'Amministratore unico, il relativo verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto in ogni caso entro i successivi 30 (trenta) giorni nel Libro dell'Amministratore unico.

18.16 L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazio-

ne.

Può essere oggetto di transazione o di rinuncia da parte della società purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa delibera assembleare e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresentano almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

18.17 L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata, ai sensi dell'art. 2393-bis cod. civ., dai soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 19 - Collegio sindacale.

19.1 Alla nomina del Collegio sindacale e a quella del Presidente del Collegio stesso i soci provvedono mediante delibera assembleare.

19.2 Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, soci o non soci, scelti ai sensi dell'art. 2397, 2° co., cod. civ..

Il Collegio sindacale potrà svolgere anche l'incarico di controllo contabile, sempre che la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Nel caso in cui esercitino il controllo contabile, i sindaci sono scelti tutti tra i revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

19.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

19.4 Non possono essere nominati sindaci e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 2399 cod. civ..

19.5 Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri contemplati dagli artt. 2403 e 2403-*bis* cod. civ.; si applicano le disposizioni previste dagli artt. 2406 e 2407 cod. civ..

19.6 Il compenso annuale dei sindaci è determinato all'atto della loro nomina con delibera assembleare da parte dei soci per l'intero periodo del loro incarico.

19.7 Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di sindaci presenti e di voto, prevale il voto del Presidente del Collegio. In sua mancanza prevale il voto del sindaco più anziano.

Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi

verbale che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Collegio sindacale entro i successivi 30 (trenta) giorni e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

19.8 Il Collegio sindacale deve riunirsi presso la sede sociale almeno ogni novanta giorni. Il Collegio sindacale è convocato dal Presidente dello stesso o, in caso di sua mancanza o impedimento, da uno dei componenti mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata ovvero tramite fax o posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, è possibile inviare l'avviso tramite fax o posta elettronica o telegramma almeno un giorno libero prima della data fissata per l'adunanza. In caso di utilizzo del fax o della posta elettronica la trasmissione dell'avviso di convocazione deve essere eseguita al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dai sindaci alla società. Sono comunque valide le riunioni del Collegio sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i sindaci effettivi in carica.

Le adunanze del Collegio sindacale possono essere

tenute anche in audio/video conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati.

A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti nonché di regolare lo svolgimento della riunione;

b) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare;

c) gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alle eventuali votazioni simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.

Art. 20 - Controllo contabile.

20.1 Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia o ricorrendone i presupposti dal collegio sindacale.

20.2 Il revisore o la società di revisione incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di

informazioni con il Collegio sindacale:

a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

20.3 L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio sindacale.

L'assemblea potrà, salvo il limite previsto dall'articolo 2409-bis del Codice civile, conferire l'incarico del controllo contabile al collegio sindacale.

20.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

20.5 Il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per lo svolgimento dell'incarico di

controllo contabile è stabilito per l'intera durata dell'incarico conferito dall'assemblea dei soci.

Art. 21 - Recesso del socio.

21.1 Il diritto di recesso compete al socio in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

21.2 Il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione

all'organo amministrativo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione al Registro delle imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

Il recesso può essere esercitato anche per una parte e per una categoria di azioni.

21.3 I soci hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il

recesso al valore da determinarsi ai sensi dell'art. 2437, 2° co., cod. civ..

21.4 Nel caso in cui, a seguito della liquidazione delle azioni del socio receduto effettuata dalla società, il capitale sociale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci, ad esclusione del socio receduto, prima o contestualmente all'esecuzione della liquidazione, dovranno procedere proporzionalmente alla partecipazione di ciascuno ai conferimenti necessari per ricostituire il capitale sociale fino ad un ammontare non inferiore al minimo legale ovvero dovranno procedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Art. 22 - Bilancio.

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla redazione del progetto di bilancio di esercizio che va comunicato al Collegio sindacale, con la relazione sulla gestione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

22.2 Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano o qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, è possibile convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In questi casi gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa nell'ipotesi di bilancio abbreviato) le ragioni della dilazione.

Art. 23 - Utili.

23.1 Una somma corrispondente al 5% degli utili netti risultanti dal bilancio deve essere sempre destinata a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La residua parte degli utili netti va ripartita tra i soci, salvo diversa scelta in sede di delibera assembleare.

23.2 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

23.3 La distribuzione di acconti su dividendi è consentita solo nei casi di legge.

Art. 24 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

24.1 La società può costituire uno o più patrimoni

ognuno dei quali destinato in via esclusiva, ai sensi dell'art. 2447-bis cod. civ., ad uno specifico affare.

24.2 La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente del C.d.A..

Art. 25 - Scioglimento e liquidazione.

25.1 La società si scioglie per le cause di legge.

25.2 In caso di scioglimento anticipato volontario o di causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 cod. civ. o disposta da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea delibera:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In assenza di disposizioni circa i poteri dei liquidatori trova applicazione il primo co. dell'art. 2489 cod. civ..

Art. 26 - Società unipersonale.

26.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, sempre che esse non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e siano compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Art. 27 - Normativa applicabile.

27.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di società per azioni.

F.to: Campagnola Ilenia

" dott. Lucio Luciotti Notaio